



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

אסרף דניאלה
באמצעות ב"כ עו"ד ואקנין יריב

התובעת:

-נגד-

הניג דב בעריש
באמצעות ב"כ עו"ד גלעד משאט

הנתבע:

פסק דין

תביעה לצו עשה לתיקון ליקויי רטיבות מכוח סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין).

רקע כללי וההליך הקודם בין הצדדים

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית משותף בנוף העמק 8 מגדל העמק, הידוע כגוש 17670 חלקה 24 (להלן – **הבית המשותף**). דירת התובעת (ת"ח 1) ממוקמת מתחת לדירת הנתבע (ת"ח 3).

2. במסגרת עבודות בנייה שביצעה התובעת בדירתה במהלך השנים, נבנה חדר המשמש כחדר שינה הורים (להלן – **תוספת הבנייה או חדר הורים**). לפני מספר שנים, ביצע התובע עבודות בנייה על גג התוספת לצורך הכשרתו כמרפסת צמודה לדירתו, במסגרת עבודות אלו, ריצף התובע את גג התוספת ופער דלת בקיר דירתו, לצורך יצירת גישה מדירתו למרפסת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

3. בין הצדדים התנהל הליך קודם בערכאה זו (בתיק 9-11-2018) אף הוא בתביעה שהגישה התובעת לחיוב הנתבע בתיקון ליקויים בדירתו (להלן – **ההליך הקודם**); בהסכמת הצדדים מונה בהליך הקודם מומחה לאיתור הליקויים הגורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעת.

4. בפסק הדין שניתן ביום 22.07.2018, נקבע ש"בעקבות שימוש שעשה הנתבע בגג החדש שנוצר בעקבות תוספת בנייה של התובעת, נגרמו ליקויים שונים עת הפך הנתבע את הגג החדש למרפסת. בין היתר, הצביע המומחה על כך שמאז פריצת פתח דלת היציאה מדירת הנתבע, ריצוף הגג והפיכתו למרפסת, נגרמו ליקויים שונים ובפרט ליקוי איטום בתפר שבין המרפסת לבין הבניין הישן".

5. בפסק הדין בהליך הקודם, חויב הנתבע לתקן את הליקויים בדירתו וכן את נזקי הרטיבות בדירת התובעת, בהתאם להמלצות המומחה שמונה ותחת פיקוחו. בפסק הדין נקבע שבבדיקת המומחה שמונה נמצאו ליקויים גם בדירת התובעת ואף ניתנו המלצות המומחה לתיקונם, אך לא ניתן צו בקשר לאלו.

6. בתאריך 07.10.2018 הוגשה הודעת המומחה לתיק בהליך הקודם, שהעבודות בדירת הנתבע בוצעו תחת פיקוחו ובהתאם להמלצותיו בחוות הדעת.

ההליך דנא

7. בתאריך 13.05.2020 הוגשה התביעה שלפניי, בטענה שמאז שהנתבע ביצע עבודות תיקונים בדירתו, החלה רטיבות במקומות שונים בדירת התובעת, שלא נדונו בהליך הקודם.

8. בכתב הגנה שהוגש על ידי הנתבע ביום 15.11.2020, נטען בין היתר שמקור הרטיבות בדירת התובעת אינו מדירתו – אלו תוקנו כדבעי בפיקוחו של המומחה שמונה בהליך הקודם, כפי שאושר על ידו בהודעתו מיום 07.10.18. בנסיבות אלו, טען הנתבע שיש לדחות את התביעה בשל מעשה בית דין.

9. בדיון שהתקיים בתאריך 23.11.2020 נדרשה התובעת להגיש חוות דעת מומחה המוכיחה קשר בין נזקי הרטיבות בדירתה לליקויים בדירת הנתבע, וכן כדי לשלול קיומם של ליקויים ממקורות אחרים. התובעת הגישה חוות דעת מומחה מטעמה; לנוכח ממצאיה, הוגשה חוות דעת נגדית מטעם הנתבע.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

10. בדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים ביום 28.11.2021, ולנוכח הפערים בין שתי חוות הדעת, הוסכם שימונה מומחה מטעמי, אם כי הייתה מחלוקת בשאלת תחומי המומחיות הנדרשים. הנתבע סבר שיש צורך במינוי מומחה גם בתחום הקונסטרוקציה שכן לטעמו, הנזקים בדירת התובעת נובעים מתוספת הבנייה שנבנתה על ידה באופן רשלני; ומנגד טענה התובעת שמדובר בהרחבת חזית, הואיל וחוות הדעת מטעם הנתבע אינה קובעת ממצאים הדורשים מומחיות בתחום הקונסטרוקציה. בסופו של דבר הסכימה התובעת שימונה מומחה בעל מומחיות בשני התחומים ובלבד שמומחיותו העיקרית תהיה באיטום. בהמשך לאותו דיון, התבקשו הצדדים להגיש רשימה משותפת של 2-4 מומחים, מבלי לציין איזה מומחה הוצע על ידי כל צד. בניגוד להחלטתי זו, הגיש כל צד רשימת מומחים מטעמו.

המומחה שמונה בהליך שלפניי וחוות הדעת

11. בתאריך 25.01.2022 הוריתי על מינויו של המהנדס רון גדליה, ששמו נכלל ברשימת המומחים שהוגשה על ידי התובעת, כמומחה מוסכם מטעמי (להלן – **המומחה או המומחה רון**).

12. בתאריך 21.02.2022 הוגשה חוות דעת המומחה רון (להלן – **חוות הדעת**), וביום 24.04.2022 הוגשו תשובותיו לשאלות ההבהרה מטעם התובעת (להלן – **חוות הדעת המשלימה**). בהמשך, הגישה התובעת בקשה למינוי מומחה נוסף שנדחתה מהנימוקים שהובאו בהחלטה מיום 14.06.2022. בקשה שנייה באותו עניין נדחתה אף היא ביום 07.07.2022.

13. במבוא לחוות דעתו ציין המומחה, שלצורך עריכת חוות דעתו עיין בחוות הדעת שהוגשו בשני ההליכים, וביום 10.02.2022 ביקר בבית המשותף, במועד זה ירדו ממטרים עזים.

14. בחוות דעתו קבע המומחה שכל ליקויי הרטיבות שאותרו בדירת הנתבע במסגרת ההליך הקודם, תוקנו ללא רבב, בהתאם לדרישות המומחה הקודם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. המומחה רון הצביע בחוות דעתו על ליקויים בשלושה מוקדים - כולם באחריותה של התובעת: גג בטון שמעל למטבח דירתה, גג תוספת הבנייה והמעקה שסביב גג תוספת הבנייה.

גג בטון שמעל למטבח

16. המומחה רון קבע שליקויי הרטיבות בגג בטון שמעל למטבח, לרבות לאורך מפגש גגון פלסטיק שמעל למרפסת התובעת עם קיר חדר הורים הגובל במרפסת, שבהם אמורה הייתה לטפל התובעת בהתאם לחוות הדעת שניתנה בהליך הקודם, תוקנו באופן חלקי.

17. **המלצת המומחה רון:** על התובעת לפעול לפי המלצות המומחה בהליך הקודם, ולהשלים את התיקונים בגג הבטון שמעל למטבח, והן לאורך התפר שבין גגון הפוליגל/פלסטיק שמעל למרפסת דירתה, לבין הקיר החיצוני (דרומי) של חדר ההורים.

גג תוספת הבנייה

18. מעבר לקביעת המומחה רון שישנם ליקויים שלא תוקנו על ידי התובעת, בהתאם להמלצות המומחה בהליך הקודם, מצא המומחה רון מוקד רטיבות חדש בחדר הורים בדירת התובעת: במרכז התקרה, באזור נקודת תאורה – טפטוף מאסיבי של מי גשם, ריכוזי עובש רבים, קילופי טיח וצבע וכתמי רטיבות ניכרים וכן התרופפות ונשירת בטון מקומית, חשיפה של מוטות זיון וקורוזיה.

19. המומחה רון חיווה דעתו, שאין קשר בין הרטיבות בתקרת חדר הורים לבין התפר המחבר בין המבנה הישן לתוספת הבנייה, הואיל ואזור זה נמצא במהלך הבדיקה יבש לחלוטין והן לנוכח המרחק בינו לבין מוקד הרטיבות (מרכז תקרת חדר הורים). המומחה קבע שהרטיבות בתקרת חדר ההורים נובעת מליקויים במערכת האיטום התחתונה של הגג; שנעשתה לפי שנים רבות. לדברי המומחה, נשירת והתרופפות הבטון בתקרה והקורוזיה שנצפתה במוטות הזיון, מובילים למסקנה חד משמעית, שהתקרה סובלת מרטיבות במשך שנים ארוכות - למעלה ממספר השנים שחלפו ממועד ביצוע העבודות בגג על ידי הנתבע (בשנת 2017).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

20. להערכת המומחה, אפשר שמופעי רטיבות אלו מבעד לתקרה לא נטענו כלל בהליך הקודם, מהסיבה שהרטיבות לא הייתה כל כך משמעותית כמו טפטוף רציני של מי גשמים מהתקרה, כפי שנצפתה בעת ביקורו.

המעקה סביב גג תוספת הבנייה

21. בחוות הדעת מצא המומחה כשלים במעקה המרפסת המקיף את גג התוספת, אשר באים לידי ביטוי בהעדר טיח בצדו הפנימי של המעקה (קיימים רק בלוקי בנייה/בטון לא מטויחים), ובכך שכרכובי המעקה העשויים חגורת בטון עליונה נעדרים ציפוי עליון ("קופינג"), דבר הנחוץ למניעת ספיגת מי גשם על יד החגורה וחלחול מים לתוך המעקה הבנוי. לדברי המומחה, ביצוע טיח במעקה, כולל ביצוע "קופינג" בראש המעקה, נדרש על פי חוק, וקביעת המומחה הקודם (בסעיף 17.2 בחוות דעתו), שלא נדרשת מריחת טיח במעקה לשם שיפור האיטום של הגג, מהטעם שלא נמצאו סימני רטיבות בהיקף החיצוני של תקרת חדר ההורים מתחת למעקה - שגויה. בעניין זה הסביר המומחה רון, שעל אף שלא נמצאה רטיבות בקטעי התקרה שמתחת למעקה הגג, אין לשלול חדירת מי גשם מתחת למערכת האיטום שבתחתית המעקה, והתפשטותם משם כלפי מרכז התקרה של החדר, מתחת למערכת האיטום. ברגע שהמעקה נותר ערום, ללא טיח וללא "קופינג", הוא סופג את מי הגשמים - כפי שאכן נמצא בעת הבדיקה - מים אלו מחלחלים פנימה לתחתית המעקה, וחלקם יכולים להתפשט אופקית אל מתחת למערכת האיטום הקיימת בתחתית המעקה, שכן בסיס המעקה "יושב" על גג הבטון, מתחת למערכת האיטום.

22. **המלצת המומחה רון:** על התובעת לבצע עבודות טיח בצד הפנימי של מעקה תוספת הבנייה, ולהתקין כרכובים ("קופינג") בראשו, למניעת ספיחת מים במעקה. הואיל וגימור זה של המעקה יעלה את ערך דירתו של הנתבע, יש להשית את ההוצאות על שני הצדדים או לחלופין שהדבר ייקבע לפי שיקול דעת המפקחת. ככל ששיקול השבחת דירת הנתבע אינו רלבנטי, יש להשית את כל הוצאות גימור המעקה על התובעת.

חוות הדעת המשלימה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. כאמור, בעקבות שאלות הבהרה שהפנתה התובעת למומחה רון, הוגשה מטעמו חוות דעת משלימה.

24. לשאלות התובעת, האם נבדקו המרזבים והניקוזים, השיב המומחה שבדק את המרזבים, לרבות המרזב ונקז המרפסת שבפינה הצפון מערבית. למרות שנמצא ליקוי בקוטר - לא הבחין בסתימה, ומי הגשמים שנגרו מהמרפסת נוקזו כנדרש אל מחוץ למבנה. בהקשר זה ציין המומחה שהביקורת בוצעה ביום גשום מאד, ולא נצפו מים עומדים בנקז ובמרפסת עצמה. עוד ציין המומחה, שקטע התקרה שמתחת למרזב (תקרת חדר רחצה הורים בדירת התובעת) נמצא יבש לגמרי, עובדה המעידה שאין דליפת מים מבעד לנקודת הניקוז במרפסת, והרטיבות בחדר הורים, אינה קשורה בנקז, במרזב או בהגשמה של המרפסת.

25. לשאלת התובעת האם נבדקו שיפועי הגג השיב המומחה שבדק את שיפועי המרפסת בפלס דיגיטאלי מכויל. הבדיקה בוצעה ביום גשום מאד. נמצא שחלק מהשיפועים אינם תקינים (בשיעור 0.6% כלפי הנקז), אך לא במידה הגורמת להיקוות מים על הגג.

26. לשאלת התובעת, האם קיימות יריעות ברולקות, השיב המומחה שמתחת לריצוף קיימות יריעות חיזוק באזור הרולקות של המרפסת, בהן ניתן להבחין מעל לשיפולי הריצוף (הפנלים של המרפסת).

27. לשאלת התובעת, האם במהלך הבדיקות פורקו אריחים לצורך חשיפת טיב האיטום הקיים, השיב המומחה שלא היה כל צורך לפרק אריחים לצורך חשיפת תשתית האיטום. דרך תקרת חדר הורים דלפו מים ללא הפסקה, במרכז התקרה - עובדה שמצביעה חד משמעית על בלייה של מערכת האיטום התחתונה וקורוזיה של התקרה ומוטות הזיון במשך שנים רבות.

28. לשאלת התובעת, האם נבדק האיטום שבוצע לאחר פתיחת דלת היציאה למרפסת, בהשוואה לאיטום שקדם לפתיחת הדלת, השיב המומחה שלא נדרש כלל לבחון את פרט האיטום שבוצע מתחת לסף דלת היציאה למרפסת (העבודות שהנתבע חויב לבצע בפסק הדין בהליך הקודם). המומחה חזר על ממצאי חוות דעתו, שכל אזור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המפגש של תוספת הבנייה עם המבנה הישן, כולל תחתית סף הדלת שנפרצה כלפי המרפסת, נמצא יבש לחלוטין, ולא נמצא כל קשר בין הרטיבות במרכז התקרה של חדר ההורים לבין פרט האיטום שבוצע לאורך תחתית סף דלת היציאה למרפסת. עוד ציין המומחה, שהמרחק בין מוקד הרטיבות בחדר הורים לבין סף דלת היציאה הוא 2 מ' לערך, ואין קשר ביניהם.

29. לשאלת התובעת, האם בוצעה בדיקת הצפה, השיב המומחה שהואיל והבדיקות נעשו על ידו ביום גשום מאד, אין כל היגיון הנדסי בביצוע בדיקת הצפה, מה גם שמרכז תקרת חדר הורים דלף מים ללא הפסקה, בעוד ששולי התקרה ההיקפיים נמצאו יבשים לחלוטין.

30. משנשאל המומחה רון האם הוא מאתר נזילות מקצועי, והאם בעת ביקורו בנכס היה בידיו הציוד הנדרש לאיתור נזילות השיב המומחה שהוא בעל ניסיון רב באיתור נזילות ועוסק בכך מזה שלושים שנה במסגרת חוות הדעת שהוא עורך בבדיקות מבניות שונות. בעת ביקורו במקום היה מצויד במד רטיבות מכויל, ובתמונות שצירף ניתן להבחין בציוד. בהקשר הדברים טען המומחה שממצאי הרטיבות שנצפו על ידו היו חד משמעיים – קליחת / טפטוף מים בלתי פוסק במרכז התקרה בעוד שולי התקרה ההיקפיים היו יבשים לחלוטין.

31. לשאלת התובעת האם בחוות הדעת התייחס לעובדה שהגג אינו מיועד למגורים, השיב המומחה שייעודו התכנוני של הגג אינו חלק מחוות הדעת שהתבקשה, ומכול מקום, אין קשר בין ייעודו התכנוני של הגג לעובדה שנמצא דולף; גג לא אמור להחדיר מים למבנה בין אם הותר לשימוש כמרפסת ובין אם כגג פתוח לא מרוצף.

תמצית טיעוני הצדדים בסיכומיהם

32. בתאריך 21.07.2022 ניתן צו לסיכומים. סיכומי התובעת הוגשו ביום 21.08.2022. ובתאריך 28.09.2022 הוגשו סיכומי הנתבע.

סיכומי התובעת

33. הנתבע עושה בגג תוספת הבנייה שימוש החורג מההסכמה שניתנה לו על ידי התובעת, והוא נבנה ללא היתר בנייה וללא איטום כנדרש. בעטיים של אלו סובלת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דירתה של התובעת מרטיבות ומנזילות באזורים שונים, חלקם חמורים ויש בהם סכנת חיים.

34. מאז ההליך הקודם שבו נמצא הנתבע אחראי לנזקי התובעת, בשל השימוש שעשה בגג ובשל פריצת הדלת, נוצרו בדירת התובעת ליקויים נוספים. בטרם הגשת תביעה זו, ניסתה התובעת לפנות אל הנתבע, אך כל פניותיה אליו נפלו על אזניים ערלות, ולתובעת לא נותרה כל ברירה אלא להגיש תביעתה בשנית.

35. לטענת התובעת, חוות דעת המומחה רון פגומה מעיקרה ויש לבטלה ולהורות על מינוי מומחה נוסף, משמדובר במומחה שאינו עונה על תחומי המומחיות הנדרשים בהתאם להחלטת המינוי. מר רון אמנם הוצע על ידי התובעת, אך לתובעת אין הכרות מוקדמת איתו, והיא התוודעה אליו במהלך חיפוש אקראי באינטרנט, תוך הסתמכות על המידע שהוצג על ידו – בעל ידע וניסיון בשני התחומים הנדרשים (איטום וקונסטרוקציה). אלא שבעת קבלת המינוי, לא דיווח המומחה רון שהוא אינו בעל מומחיות בשני התחומים. רק לאחר מתן חוות דעתו, התברר לתובעת שהוא אינו פועל לפי התקן, ועלה חשש ממשי שהוא אינו מומחה לשני התחומים. במסגרת תשובות לשאלות ההבהרה הודה המומחה רון, שהוא אינו מומחה בתחום האיטום. כשנשאל האם הוא מאתר נזילות מקצועי, השיב לשאלה זו באופן מתחמק ואמר: "הנני בעל ניסיון רב באיתור נזילות/דליפות, ועוסק בכך מזה 30 שנים...".

36. לגופו של עניין הפנתה התובעת לקביעת המומחה רון, שהנתבע לא ביצע בדיקות הצפה במרפסת, לפני ואחרי ריצוף את הגג, ומטעם זה יש לחייבו בעלויות פירוק הריצוף ובריצופה מחדש.

37. בהקשר לרטיבות בתקרת חדר הורים, טענה התובעת שיש לדחות את קביעתו של המומחה שהרטיבות אינה קשורה לחדירת רטיבות מהתפר שבין תוספת הבנייה למבנה הישן ו/או עקב פתיחת דלת יציאה לגג ע"י הנתבע. לטענת התובעת, הואיל ובמסגרת הבדיקות שהמומחה ערך הוא לא פירק את מפתן הדלת ולא בדק כיצד מערכת האיטום מתחברת לחלק הישן לאחר שנפערה הדלת, אין לסמוך על קביעותיו. מעבר לכך, המומחה העיד כי לא הסיר את הריצוף הקיים באזור זה, ולכן אינו יכול לשלול את האפשרות שהרטיבות נובעת מפתיחת דלת יציאה לגג. עצם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העובדה שלא קיימת נזילה בחיבור שבין תוספת הבנייה למבנה הישן, אינה מספיקה לשלילת כשל הנובע מפתיחת דלת גג המרפסת – דבר שלא נבדק כלל ע"י המומחה.

38. התובעת מפנה בסיכומיה לעמוד 11 לחוות הדעת, שם ציין המומחה רון שהרטיבות ממנה סובלת התובעת בחדר הורים היא רטיבות מהעבר, אך מנגד טען שהרטיבות החמירה מאוד בשנים האחרונות ובהליך הקודם לא הייתה לכך התייחסות "מהסיבה שהרטיבות לא הייתה כל כך משמעותית...כזו שיכלה להסב את תשומת לב המומחה בתיק הקודם". לטעמה של התובעת, טענה זו של המומחה רק מחזקת את הקשר שבין התיקונים שביצע הנתבע בעטיים נגרם הנזק המשמעותי לחדר הורים.

39. בעניין הוצאות ההליך טענה התובעת בהעדר שיתוף פעולה מצד הנתבע, לא נותרה בידה ברירה, אלא להגיש תביעה זו, ומשכך אין מקום לחיובה בהוצאות. עוד טענה שבהליך הקודם וגם בהליך זה, שני מומחים מצאו את פעולות הנתבע כגורם לנזילות ולרטיבות הקיימת בדירת התובעת. ככל שתתקבל חוות דעת המומחה רון, הרי שלנתבע יש אחריות לנזקי התובעת, ולכן הגשת התביעה נגדו הייתה מוצדקת.

40. בנסיבות אלו, מבקשת התובעת לקבל את התביעה ולחייב את הנתבע לפעול לתיקון הליקויים, תוך חיובו בהוצאות לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין.

סיכומי הנתבע

41. תוספת הבנייה בדירת התובעת נבנתה באופן לקוי ורשלני, והיא הסיבה לרטיבות בדירתה, כפי שאושר על ידי מספר מומחים בהליכים המשפטיים שהתנהלו בין הצדדים.

42. למרות שהמומחה הקודם אישר שהנתבע השלים את כל העבודות בהתאם לחוות דעתו, בעוד שהתובעת עצמה לא פעלה לתיקון הליקויים שבאחריותה, החליטה התובעת להגיש תביעה נוספת נגד הנתבע, בניסיון להוציא ממנו כספים שלא כדין.

43. בהליך דנא הוגשה חוות דעת מומחה התובע ממנה עולה שממועד בניית התוספת סבלה דירת התובעת מרטיבויות בעונת הגשמים, זאת ניתן ללמוד מסימני הרטיבות הקיימים בדירה, שהם סימנים של רטיבות רבת שנים, ולא של התקופה האחרונה, כפי שניתן לראות מסימני הקורוזיה המוגברת במערכת הזיון של התקרה, כך קבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באופן חד משמעי גם המומחה רון בהליך דנא. מנגד, בהעדר טענה "רצינית" לגופו של עניין בחרה התובעת לתקוף את המומחה רון, הגם שמומחה זה הוצע על ידה.

44. ממצאי חוות דעת המומחה רון מוכיחים את צדקת טענת הנתבע, שהתובעת ניצלה בזדון ובצורה מגמתית את ההליך המשפטי, כדי להשית עליו את כל נזקי הרטיבות והנזילות ממנה סבלה עוד קודם לכן, שהוכח שהאחריות לתקנס חלה עליה. עוד מתברר מחוות דעת המומחה רון, שמאז התביעה הקודמת לא נוצרו ליקויים חדשים שהנתבע אחראי לתקנס, ולכן לא היה מקום להגיש את התביעה דנא.

45. לאחר שנים של הטרדות קשות מהן סובל הנתבע, התובעת לא בוחלת בשום אמצעי לסרב את ההליך, תוך הסבת נזקים והוצאות כספיות גבוהות ומיותרות לנתבע, בקיום הליך ארוך ומיותר.

46. לנוכח האמור, התבקש לקבל את ממצאי חוות הדעת של המומחה רון ולדחות את התביעה נגד הנתבע, תוך חיוב התובעת בהוצאות ההליך.

דיון והכרעה

47. כאמור, המקור לעילת התביעה בתיק שלפניי בהוראת סעיף 3(ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין הקובע ש"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

48. כפי שפורט לעיל בהרחבה, מדובר בתביעה שנייה שמגישה התובעת נגד הנתבע, בטענה שלאחר פסק הדין בהליך הקודם, נגרמו נזקי רטיבות חדשים בדירת התובעת, שמקורם בדירת הנתבע. התובעת לא צירפה לתביעתה חוות דעת מומחה, ורק לאחר דיון שהתקיים בנוכחות הצדדים, הוגשה חוות דעת מומחה מטעמה. בהמשך הוגשה חוות דעת נגדית מטעם הנתבע. בשל הפערים בין חוות הדעת, הסכימו הצדדים שימונה מומחה בעל מומחיות בתחום האיטום ובתחום הקונסטרוקציה; בהתאם לכך, התבקשו להגיש רשימה משותפת המונה שמות של 2-4 מומחים.

49. בניגוד להחלטתי, הגיש כל צד רשימה מטעמו, ובתאריך 25.01.2022 מונה המומחה רון, שנכלל ברשימת המומחים שהגישה התובעת. לרשימה שהוגשה על ידי התובעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נלוו הדברים הבאים: "התובעת מצאה 2 מומחים אשר עונים לדרישות המפקחת לתחומי הידע והניסיון הנדרש, בשים לב ששני המומחים המוצעים על ידה הינם מהנדסים מדופלמים בתחום. לפיכך מתבקש מינוי מומחה אשר יעמוד בדרישות למומחיות בתחום האיטום והקונסטרוקציה כאמור". לרשימה מטעמה צירפה התובעת הצעת מחיר שקיבלה מהמומחה רון; על גביה מופיעים פרטי ההשכלה וניסיונו המקצועי של המומחה רון, כפי שהם מופיעים בחוות הדעת שהגיש לתיק.

50. לאחר הגשת חוות דעת המומחה רון, הפנתה התובעת שאלות הבהרה להתייחסות המומחה, וחוות דעתו המשלימה הוגשה לתיק. בהמשך, הגישה התובעת בקשה למינוי מומחה נוסף, בטענה שלאחר שהומצאה לה חוות דעת המומחה רון, התברר לה שהוא אינו פועל לפי התקן ויש חשש ממשי שהוא אינו מומחה לשני התחומים. בקשת התובעת נדחתה מהנימוקים שהובאו בהחלטה מיום 14.06.2022. בקשה נוספת שהוגשה באותו עניין נדחתה אף היא ביום 07.07.2022.

51. הואיל ובסיכומיה חזרה התובעת על טענותיה ועל בקשתה שימונה מומחה נוסף, מצאתי להביא ציטוט מנימוקי ההחלטה מיום 14.06.2022, אשר נכונים גם לשלב זה של פסק הדין:

19". רק לאחר שהוגשה חוות הדעת, טענה התובעת לראשונה לפגם שנפל לכאורה במינויו של המומחה רון. ודוק מדובר בטענה כללית ש"המומחה אינו פועל על פי התקן ועלה חשש ממשי שהמומחה אינו מומחה לשני התחומים". לא ברור מהו אותו תקן ממנו חורג לכאורה המומחה רון; מעבר לכך, אין לראות בתשובתו של המומחה רון "הנני בעל ניסיון רב באיתור נזילות/דליפות, ועוסק בכך מזה 30 שנים" לשאלת התובעת, האם הוא מאתר נזילות מקצועי, תשובה מתחמקת. יש לדחות אף את טענת התובעת שמדובר במומחה שאינו עונה על המומחיות הנדרשת בתחום איתור הנזילות.

20. לפי הוראות הדין, כמומחה יכול להיחשב גם מי שרכש ידע מתוך ניסיון ולימוד עצמי ולא דווקא על ידי הכשרה פורמאלית שעבר. כך קובעת תקנה 6 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – התקנות) המגדירה מומחה כ"מי שמוכר כמומחה לפי כל דין ובאין דין כאמור, בעל ניסיון וידע בעניין שבמדע, במחקר, באמנות או במקצוע, למעט בעניין שבמשפט שאינו דין זר" (הדגשה שלי – ע"מ).

21. כך נקבע גם בפסיקה. בע"א 70/88 פז נ' אלון, פ"ד מד(3) 32 (1990), נאמרו הדברים הבאים:

"מסקנתו של בית המשפט קמא התבססה על חוות-דעת, שניתנה על-ידי העד יעקב חומין, אשר "למד את מקצוע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הגרפולוגיה כלימוד עצמי... וכי עיקר עסוקו הנו באבחון תכונות אישיות ואופי, על פי כתב יד וכי רק לפעמים הנו נדרש לנושא של זהו כתב יד.
כפי שנקבע על-ידי חברי השופט בן [בע"א 745/82](#) [1], בעמ' 50, אין כל פסול עקרוני בהסתמכותו של בית-משפט על חוות-דעתו של מר חומין, הנמנה על אותו סוג אנשים, "אשר בדרך זו או אחרת, אם תוך עיסוק במקצועם או בתור חובבנים או בדרך מקרית אחרת, רכשו מידע כללי בנושא מסוים...".

22. סיכומם של דברים, המומחה רון מונה כמומחה מטעם המפקחת מתוקף הסכמת הצדדים. זהותו של המומחה לא נקבעה על ידי המפקחת כנהוג ברוב המקרים. המומחה רון נבחר מתוך רשימה של מומחים שהגישה התובעת לתיק, אותם מצאה מתאימים לדרישות המפקחת, לתחומי הידע והניסיון הנדרש, ואף בהיותם בעלי הכשרה פורמאלית, כפי שציינה בהודעתה מתאריך 04.02.2022.

23. טענתה המאוחרת של התובעת כי כשלה בבירור פרטי הכשרתו של המומחה רון, מעלה חשש שמדובר בניסיון ל"מקצה שיפורים" בשל תוצאת חוות הדעת; פעולה שעשויה לעלות כדי הפרת חובתו של בעל דין לנהוג בתום לב ולהימנע מניצול לרעה של ההליך המשפטי..."

52. יוסף שבחוות דעתו המשלימה ציין המומחה שאת ניסיונו צבר במשך 30 שנה, במסגרת חוות דעת שהוא עורך בבדיקות מבנים שונות, וכן התייחס לצידו שבו נעזר לצורך עריכת חוות הדעת, לגבי אלו, לא נשמעה כל טענה בסיכומי התובעת. ההחלטה הדוחה את הבקשה למינוי מומחה נוסף מקבלת משנה תוקף לאחר בחינת ממצאיו של המומחה, כפי שיבואר להלן.

53. הלכה היא, שחוות דעת מומחה אינה כובלת את שיקול דעתו של בית המשפט [ע"א 402/85 **מרקוביץ נ' עיריית ראשון לציון**, פ"ד מא(1) 133, 139 (1987)]. עם זאת, בית המשפט לא יסטה ממסקנות מומחה שמונה על ידו בהעדר סיבה משמעותית ובולטת שלא לעשות כן [ראו: ע"א 293/88 **חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' רבי** (נבו 23.4.1990); ע"א 9323/04 **מיצר לפיתוח בע"מ נ' שותפות בניין 17** (נבו 23.7.06); ע"א 2099/08 **עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ** (נבו 28.10.10)].

54. הצדדים לא ביקשו לחקור את המומחה בחקירה נגדית, ולאחר בחינת ממצאי חוות הדעת מצאתי לאמץ קביעותיו, ולדחות את התביעה.

55. כאמור, בחוות דעתו קבע המומחה שהרטיבות בדירת התובעת נכון למועד הבדיקה שערך, נובעת משלושה מקורות:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

56. הליקויים בגג הבטון שמעל למטבח התובעת – התובעת אינה מכחישה ואינה סותרת את קביעות המומחה רון שמדובר בליקויים שכבר נדונו בהליך הקודם, לגביהם נקבע שהאחריות לתיקונם על התובעת, אך היא לא פעלה לתקנם.

57. הרטיבות בתקרת חדר הורים - כאמור, בחוות דעתו קבע המומחה רון קיומם של ממצאי רטיבות שלא הופיעו בדוח המומחה הקודם, במרכז תקרת חדר הורים באזור נקודת מאור: טפטוף מאסיבי של מי גשם, ריכוזי עובש רבים, קילופי טיח וצבע וכתמי רטיבות ניכרים וכן התרופפות ונשירת בטון מקומית, חשיפה של מוטות זיון וקורוזיה/בלייה שלהן. מדובר ברטיבות בשטח שקוטרו המקסימלי 200 ס"מ וקוטרו המינימלי 150 ס"מ. בחוות דעתו קבע המומחה רון שאזורי התקרה והקיר בתפר שבין תוספת הבנייה למבנה הישן נמצאו יבשים לחלוטין.

58. התובעת אינה סותרת ממצאים אלו של המומחה רון. התובעת אף לא סותרת את טענת המומחה שאזור התפר בין תוספת הבנייה לבין המבנה הישן היה יבש לחלוטין בעת הבדיקה. התובעת טוענת שאין לסמוך על קביעת המומחה בדבר העדר קשר סיבתי בין הרטיבות בחדר הורים לבין כשל בחיבור של תוספת הבנייה למבנה הישן, הואיל והמומחה רון לא ביצע את הבדיקות הנדרשות (פירוק מפתן הדלת והסרת הריצוף הקיים בסמוך, בחינת השפעת פעירת הדלת על מערכת האיטום בתפר שבין תוספת הבנייה למבנה הישן).

59. בעניין זה הסביר המומחה רון בחוות דעתו המשלימה, שלא היה צורך בהסרת אריחים לצורך בחינת טיב האיטום מתחת לסף הדלת הואיל וכל אזור המפגש בין תוספת הבנייה לבין המבנה הישן, לרבות התפר שבתחתית סף הדלת שנפרצה, נמצא יבש לחלוטין, ואין כל קשר בין הרטיבות במרכז התקרה של חדר הורים לבין פרט האיטום שבוצע לאורך תחתית סף דלת היציאה למרפסת. יתרה מזאת, מוקד הרטיבות בחדר הורים נמצא במרחק 2 מטרים לערך מסף דלת היציאה, ואין קשר ביניהם.

60. הסברו של המומחה רון מקובל עליי ומתיישב עם קביעתו שלא נסתרה, שבעת ביצוע הבדיקות ירדו גשמים עזים; ובעוד שבמרכז תקרת חדר הורים דלפו מים ללא הפסקה, שולי התקרה ההיקפיים נותרו יבשים. בהקשר זה טען המומחה רון שממצאי הרטיבות שנצפו היו חד משמעיים, ולא נטען אחרת על ידי התובעת. קביעת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/62/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המומחה רון, אף עולה בקנה אחד עם העובדה שהליקויים "האפשריים" עליהם מצביעה התובעת, מצאו ביטויים בחוות הדעת שהוגשה בהליך הקודם, לגביהם מונחת לפניי ראיה, שלא נסתרה, שהם תוקנו תחת פיקוחו של המומחה הקודם בהתאם להמלצותיו (ראו: חוות דעת המומחה ניקלשפארג מיום 25.09.2018).

61. המומחה רון חיווה דעתו כי חדירת הרטיבות בתקרת חדר ההורים נובעת מליקויים במערכת האיטום התחתונה של גג התוספת; מערכת איטום שהותקנה לפי שנים רבות על גבי גג הבטון של התוספת. בהקשר זה קבע המומחה רון, שתקרת חדר ההורים סבלה כבר בעבר מחדירת רטיבות, ומנשירת חלקי בטון וקורוזיה של מוטות הזיון בתקרה; לדברי המומחה כקונסטרוקטור מוסמך הבקיא בקורוזיה ונזקים במרכיבי שלד שונים, הגיע למסקנה זו באופן חד משמעי, שכן נשירה והתרופפות בטון באזור מוקד הרטיבות, כולל קורוזיה של מוטות הזיון באזור זה, אופייניים לתקרה הסובלת מרטיבות לאורך שנים רבות, הרבה מעבר לשנת 2017, המועד שבו הכשיר הנתבע את הגג כמרפסת לדירתו. בעניין זה הוסיף המומחה, שלאחר חקירה ובירור קצר שערך בנושא עם התובעת, היא הודתה שהופעות רטיבות מבעד לתקרה קיימות זה זמן רב, אלא שהן החמירו מאוד בשנים האחרונות.

62. יש לדחות את טענת התובעת, שהעובדה שבהליך הקודם לא נצפתה רטיבות במרכז התקרה בחדר הורים, מוכיחה שמדובר בתולדה של עבודות התיקונים שביצע הנתבע לאחר פסק הדין. מהחומר שלפניי עולה שאין זו הפעם הראשונה שמופיעה רטיבות בתקרת חדר הורים בדירת התובעת. כך ציין המומחה רון בחוות דעתו, וכך נקבע בפסק הדין שניתן בהליך הקודם (בסעיף 11): **"מחוות הדעת של המומחה עולה, כי היו גם ליקויים בתוספת הבניה של התובעת, כך למשל הצביע המומחה על כך שהאיטום בגג בוצע על גבי הטיח שהיה קיים בקיר הישן ולא על גבי הקיר עצמו...התובעת לא הפריכה לגמרי טענות הנתבעים (לרבות משפחת קנטי) לליקויים באיטום הגג בעת ביצוע תוספת הבניה של התובעת"**. מדברים אלו, ומחוות דעת המומחה רון שוכנעתי שהמקור לליקויים בתקרת חדר הורים נובע מליקויי איטום בגג תוספת הבניה, בעטיים סבלה דירת התובעת מרטיבות בתקרת חדר הורים, שהופיעה מעת לעת, לאורך שנים רבות, **עוד קודם לעבודות שבוצעו על ידי הנתבע לצורך הכשרת הגג כמרפסת לדירתו**. בהעדר טיפול יסודי במערכת איטום גג התוספת, נגרמו נזקים משמעותיים לתקרת חדר הורים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

63. לסיכום חלק זה, מקובלת עליי חוות דעת המומחה רון שמוקד הרטיבות בתקרת חדר הורים אינה קשורה כלל לחדירת רטיבות מבעד לתפר שבין תוספת הבנייה למבנה הישן או מבעד לתחתית דלת היציאה לגג שהנתבע פער - אלו נדונו וטופלו באופן מקצועי ותקין בהליך הקודם. מעבר לכך, מוקד הרטיבות בחדר הורים מרוחק מהתפר שבין תוספת הבנייה למבנה הישן, ואזורי התקרה והקיר שלאורך התפר נמצאו יבשים לחלוטין בעת הבדיקה, שבוצעה במהלך ירידת גשמים עזים.

64. ככל שתחליט התובעת לתקן את הליקויים באיטום גג התוספת, יהא על הנתבע להסיר את הריצוף במרפסת ולאחר שהתובעת תשלים את כלל העבודות לתיקון הגג לרבות בדיקת הצפה לבחינת תקינות האיטום שבוצע, יהא על הנתבע לשאת בהוצאות ריצוף המרפסת מחדש בהתאם להוראות כל דין.

65. **אשר למעקה תוספת הבנייה** - בחוות הדעת מצא המומחה כשלים במעקה המקיף את המרפסת, אשר באים לידי ביטוי בהעדר איטום למניעת חדירת מים. לדברי המומחה רון, שגה המומחה הקודם בעת שקבע בסעיף 17.2 לחוות דעתו, שלא נדרשת מריחת טיח במעקה לשם שיפור האיטום של הגג. התובעת אינה סותרת את המלצות המומחה לגופן, וכל שטענה בהקשרן, שהמומחה רון הותיר לשיקול דעת המפקחת את ההחלטה כיצד יש לחלק את עלויות האיטום של המעקה, מבלי להציג עמדה בעניין.

66. בסיכומיו טען הנתבע, שהואיל והמעקה נבנה על ידי התובעת יחד עם תוספת הבנייה, ולא נעשה בהם כל שינוי על ידי הנתבע, הרי שעל התובעת לשאת באופן מלא במימון הוצאות תיקון. משלא נסתרה טענה זו על ידי התובעת, לא ראיתי להטיל חיוב כלשהו על הנתבע. למען הסר ספק יצוין שבהליך שלפניי, אין כל רלבנטיות להערות המומחה רון בעניין השבחת נכס הנתבע, וגם הצדדים לא טענו אחרת.

סוף דבר

67. לנוכח ממצאי המומחה, לא הוכחה טענת התובעת שהמקור לרטיבות בדירתה הוא מדירת הנתבע ולפיכך אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבע תוך חיוב התובעת בהוצאות ההליך בסך 8,000 ₪. בקביעת סכום זה נתתי דעתי בין היתר לנושא המחלוקת, למינוי מומחה מוסכם, להתנהלות הצדדים בהליך, ולעובדה שמדובר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/62/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בתביעה שנייה המוגשת נגד הנתבע. הסכום ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מפסק הדין ועד לתשלום בפועל.

68. מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור התיק שלפניי.

ניתן ביום י"ח כסלו תשפ"ג, 12 בדצמבר 2022, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין